

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 18 од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19 и 236/22 и 147/24), а во врска со член 153 став (2) од Законот за енергетика*, член 13 од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20 и 44/21), Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад на Република Северна Македонија на седницата одржана на 27 февруари 2025 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
РЕГУЛИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за снабдување со пареа и топла вода ЕНЕРЏИ ЕКОЛИНК АД Скопје, со седиште на ул. „Ферид Мурати“ бр.4, Скопје, му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност регулирано производство на топлинска енергија.
2. Лиценцата за вршење на енергетската дејност регулирано производство на топлинска енергија, е дадена во Прилог, којшто е составен дел на оваа одлука.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад на Република Северна Македонија.

Образложение

Друштвото за снабдување со пареа и топла вода ЕНЕРЏИ ЕКОЛИНК АД Скопје, со седиште на ул. „Ферид Мурати“ бр.4, Скопје, на 15 ноември 2024 година, во согласност со Правилникот за лиценци, до Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторната комисија за енергетика), поднесе Барање за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност регулирано производство на топлинска енергија, УП1 бр. 11-695/24 од 15 ноември 2024 година (во натамошниот текст: Барање).

Согласно член 8 став (5) од Правилникот за лиценци, Регулаторната комисија за енергетика на 20 ноември 2024 година, на својата веб страница објави Соопштение за поднесеното Барање.

Барателот го достави Барањето и потребната документација наведена во член 153, став (2) од Законот за енергетика * и член 7 и Прилог 1 точка 7.1, односно од Прилог 2 Образец БЛ 7.1 од Правилникот за лиценци, во оригинал и електронски во .pdf формат.

Друштвото достави дополнување на барањето на 3 јануари 2025 година и 24 февруари 2025 година.

Регулаторната комисија за енергетика утврди дека поднесеното Барање е потполно и согласно член 10 од Правилникот за лиценци изготви предлог - одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност регулирано производство на топлинска енергија. Предлог - одлуката, согласно Решение за свикување на подготвителна седница бр.02-409/1 од 26 февруари 2025 година, беше предмет на расправа на подготвителната седница која се одржа на 27 февруари 2025 година.

На подготвителната седница беа поканети членовите на Регулаторната комисија за енергетика, претставници од ЕСМ ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА ДООЕЛ - Скопје, ЕСМ Дистрибуција на топлина ДООЕЛ, ЕСМ Снабдување на топлина ДООЕЛ, АД ЕСМ Скопје, АД ЕСМ – Подружница Енергетика Скопје, , кабинет на Претседател на Владата на Република Северна Македонија, Кабинетот на Заменик

Претседателот на Влада на Република Северна Македонија задолжен за економски прашања, Град Скопје, Министерство за енергетика, рударство и минерални сировини, Министерство за финансии, Комисијата за заштита на конкуренција, Стопанска комора на Македонија, Сојуз на стопански комори на Македонија, Организација на потрошувачи на Македонија, Советот за заштита на потрошувачите на РСМ,.

На подготвителната седница немаше коментари и забелешки од страна на присутните претставници.

Регулаторната комисија за енергетика на 27 февруари 2025 година одржа седница на којашто врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 18 од Законот за енергетика*, а во врска со член 153 став (2) од Законот за енергетика*, и член 13 од Правилникот за лиценци донесе Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност регулирано производството на топлинска енергија на Друштвото за снабдување со пареа и топла вода ЕНЕРЏИ ЕКОЛИНК АД Скопје.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на оваа одлука.

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука може да се поведе управен спор, во рок од 30 дена од денот на приемот.

Претседател на
на Регулаторна комисија за енергетика, водни услуги и услуги
управување со комунален отпад на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски

УП1 Бр. 11-695/24
27 февруари 2025 година
Скопје

**ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
РЕГУЛИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА**

- 1. Назив и седиште на носителот на лиценцата:**
Друштвото за снабдување со пареа и топла вода ЕНЕРЏИ ЕКОЛИНК АД Скопје, со седиште на ул. „Ферид Мурати“ бр.4, Скопје, 1000 Скопје, Република Северна Македонија.
- 2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата**
Регулирано производство на топлинска енергија
- 3. Датум на издавање на лиценцата:**
27 февруари 2025 година
- 4. Датум на важење на лиценцата:**
27 февруари 2045 година
- 5. Евидентен број на издадената лиценца:**
ТЕ–ПРОИЗ-19-2025
- 6. Единствен матичен број:** 5246067
- 7. Единствен даночен број:** 4030998357471
- 8. Вид и обем на енергетската дејност што се врши**
Со оваа лиценца се определува начинот и условите за вршење на енергетската дејност регулирано производство на топлинска енергија, како дејност од јавен интерес, како и правата и обврските на носителот на лиценцата.
Како енергетска дејност регулирано производство на топлинска енергија, во смисла на оваа лиценца се смета производство на топлинска енергија за потребите на потрошувачите и системски услуги за потребите на операторот на системот за дистрибуција на кој што производителот е приклучен, по регулирани услови, цени и тарифи.
- 10. Енергетски објекти за производство на топлинска енергија од страна на регулиран производител и нивна локација**
Исполнувањето на обврската за обезбедување на јавна услуга, Носителот на лиценцата ќе ја остварува со вршење на енергетската дејност регулирано производство на топлинска енергија во топланата на ЕНЕРЏИ ЕКОЛИНК АД Скопје, на ул. „Ферид Мурати“ бр.4, Скопје со инсталиран капацитет од 46 MW.
- 11. Енергетски и технички карактеристики на објектите, постројките и инсталациите за производство на топлинска енергија од страна на регулиран производител**
Енергетските и техничките карактеристики на објектите, постројките и инсталациите за производство на топлинска енергија од страна на регулиран производител се наведени во **Прилог 1**, кој е составен дел на оваа лиценца.

12. Обврски за носителот на лиценца

Носителот на лиценцата е должен:

- да ги почитува законите, другите прописи и општи акти, како и правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со Законот за енергетика*;
- да обезбеди сигурно, безбедно, континирано и квалитетно производство на топлинска енергија;
- во текот на грејната сезона да обезбеди оперативни резерви од алтернативно гориво во количина којашто е потребна за најмалку 15 дена работа со максимален капацитет;
- да врши испорака на произведената количина на топлинска енергија до точката на прием на дистрибутивната мрежа на топлинска енергија;
- да се придржува кон склучените договори за производство, односно испорака на топлинска енергија;
- да врши мерење на испорачаната топлинска енергија во дистрибутивната мрежа;
- на носителите на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на топлинска енергија и снабдување со топлинска енергија, да им ги обезбеди сите потребни информации за извршување на нивните обврски од лиценците.
- да ја обезбедува јавната услуга регулирано производство на топлинска енергија за потребите на потребите на потрошувачите и за обезбедување на енергија за покривање на загубите во системот, системска резерва и системски услуги за одржување на потребните работни параметри во рамките на системот за топлинска енергија на којшто е приклучен;

13. Обврска за информирање

Носителот на лиценцата е должен најдоцна во рок од 24 часа писмено да ја извести Регулаторната комисија за енергетика, за сите непланирани прекини во процесот на регулираното производство на топлинска енергија, како и за причините за настанување на прекините и преземените мерки за нивно отстранување.

14. Одржување на постојните производни постројки и планирање на изградба на нови производни постројки

Заради сигурно и ефикасно функционирање на производните постројки за производство на топлинска енергија, дадени во Прилог 1, носителот на лиценцата е должен истите да ги одржува во исправна и функционална состојба.

Носителот на лиценцата е должен секоја година, најдоцна до 31 март, до Регулаторната комисија да поднесе Годишен план за одржување на постојните производни постројки за тековната година и План за изградба на нови производни постројки за период од пет години.

Плановите од став два на оваа точка особено треба да содржат:

- опис и оцена на постојната состојба на производните постројки;
- процени за функционалноста на производните постројки;
- мерки и активности за извршување на ремонти, поправки и проверки на исправноста на постојните производни постројки;
- локации каде се планира да се изградат нови или надградат постојните производни постројки;
- финансиски извори за реализација на плановите.

15. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен да:

- води одвоено сметководство за секоја поединечна регулирана енергетска дејност што ја врши;
- вклучи во своето сметководство финансиски извештаи за енергетската дејност за чие вршење е должен да обезбеди јавна услуга, доколку во согласност со Законот за

енергетика* му е доделен надоместок за вршење на услуга од општ економски интерес согласно со прописите за државна помош;

- изготви и објави финансиски извештаи и други извештаи за регулираната дејност што ја врши, во согласност со прописите и правилата за финансиско известување и ревизија;
- во своето седиште да чува копија од документите и да ги направи достапни за увид на надлежните органи;
- достави до Регулаторната комисија за енергетика ревидирани годишни финансиски извештаи за секоја регулирана дејност одделно, и да ги објави на својата веб страница. За нерегулираните енергетски и други дејности, финансискиот извештај што се доставува до Регулаторната комисија за енергетика може да биде во консолидирана форма. Финансиските извештаи треба да бидат изготвени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување и
- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието во врска со дејноста дистрибуција на топлинска енергија.

16.Доверливост на информациите

Носителот на лиценцата е должен во согласност со закон да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации кои ги добива од правните и физичките лица при вршењето на дејноста производство на топлинска енергија.

17.Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 31 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1. обемот на производство на топлинската енергија во текот на претходната година, вкупно и за секоја производна единица поодделно, количина и вид на потрошено гориво за производство на топлинската енергија во претходната година, количина на произведена и испорачана топлинска енергија за тарифни потрошувачи и потрошувачи по посебни договори до точката на прием во дистрибутивната мрежа, сопствена потрошувачка на топлинска енергија, број и времетраење на планираните и непланираните прекини како и за причините за нивното настанување;
2. финансиски извештај за енергетска дејност производство на топлинска енергија составен од:
 - биланс на состојба и биланс на успех,
 - извештај за промените во главнината,
 - извештај за паричните текови,
 - применетите сметководствени политики и
 - други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди
3. преземени мерки во текот на претходната година за:
 - заштита на објектите и опремата од надворешни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност,
 - безбедност и здравје при работа,
 - кадровска екипираност, обука и стручно усовршување на вработените заради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енергетската дејност,
 - заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,
 - спроведување на мониторинг врз сопственото работење,
 - обезбедување на услови за сигурно, континуирано и квалитетно вршење на енергетската дејност,

- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар како и воена и вонредна состојба, и
 - обезбедување на енергетска ефикасност.
4. остварување на Планот за одржување на производните капацитети и Планот за изградба на нови производни капацитети;
 5. извршување на годишната програма за ремонти;
 6. реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година;
 7. исполнување на обврските по регулираните договори;
 8. состојба со кадровска екипираност за извршување на поделни задачи при вршењето на енергетската дејност производство на топлинска енергија;
 9. извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли.

18. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на енергетската дејност

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- во писмена и електронска форма, месечни и квартални извештаи за вкупната количина на произведената и испорачаната топлинска енергија во дистрибутивната мрежа, количина и вид на потрошено гориво, сопствена потрошувачка на топлинска енергија, број и времетраење на планираните и непланираните прекини како и за причините за нивното настанување и други податоци согласно Правилникот за начинот и постапката за следење на функционирањето на пазарите на енергија;
- известување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност регулирано производство на топлинска енергија;
- договори во врска со вршење на енергетската дејност регулирано производство на топлинска енергија кои што ги склучил со други носители на лиценци за вршење на енергетска дејност.

19. Мерење на произведената и испорачаната количина на топлинска енергија

Носителот на лиценцата е должен:

- во секоја производна единица на топлинска енергија, односно топлана која предава топлинска енергија во дистрибутивната мрежа за греење на тарифните потрошувачи да вгради сертифициран мерен уред со пропишана класа на точност пред точката на прием на топлинската енергија, со кој се мери предадената топлинска енергија на излез од производната единица и служи за контролно мерење;
- да ги одржува, проверува и сервисира мерните уреди на сите контролни мерни места; и
- да обезбеди пристап на корисниците на топлинска енергија и на други овластени лица до мерните уреди во согласност со закон и друг пропис.

20. Цени на топлинската енергија

Носителот на лиценцата е должен произведената топлинска енергија да ја продава според цените за топлинска енергија формирани во согласност со Правилникот за регулирање на цени за топлинска енергија и системски услуги.

Носителот на лиценцата е должен цените за топлинската енергија кои што се утврдени од страна на Регулаторната комисија за енергетика, да ги објавува на својата веб страна.

21.Заштита на опремата и објектите од надворешни влијанија и хаварии

Носителот на лиценцата е должен во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на оваа лиценца да донесе План за заштита на објектите и уредите за производство на топлинска енергија и истиот да го достави до Регулаторната комисија за енергетика.

22.Обврска за овозможување на пристап до објектите и инсталациите и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да овозможи пристап во објектите, деловните простории, простори, инсталациите, како и непосреден увид во целокупната документација, во согласност со Правилникот за лиценци.

23.Квалитет на произведената топлинска енергија

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди постојан квалитет на произведената топлинска енергија, согласно пропишаните услови за снабдување со топлинска енергија и другите прописи, како и да врши постојан мониторинг на произведената и испорачаната топлинска енергија.

24.Изменување и дополнување на лиценцата

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Правилникот за лиценци.

25.Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно Правилникот за лиценци.

Прилог 1

ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКАТА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА

Топлана	Тип	Снага (MW)	Производител
Котел HWDRS 2300/1	HWDRS 2300/1	23	Димче Бањарот Прилеп
Котел HWDRS 2300/2	HWDRS 2300/2	23	Димче Бањарот Прилеп

Котлите се цилиндрични со по две пламени цевки, односно два горилници:

Топлана	Тип	Гориво	Производител
Горилник бр.1 од Котел HWDRS 2300/1	/	Гас/мазут	HAMWORTHY
Горилник бр.2 од Котел HWDRS 2300/1	/	Гас/мазут	HAMWORTHY
Горилник бр.1 од Котел HWDRS 2300/2	SKVG 100D	Гас/мазут	SAACKE
Горилник бр.2 од Котел HWDRS 2300/1	SKVG 100D	Гас/мазут	SAACKE

Производител на котлите е „Димче Бањарот“ – Прилеп, по лиценца од австриската фирма BERSCH